

주 의 요 구(부 서) · 개 선 요 구 · 통 보

제 목 계약대금 지급업무 부적정 처리

관 계 부 서 석유정보센터, 유통사업처, 여수지사, 서산지사, 구리지사,
용인지사

조 치 부 서 총무처, 석유정보센터, 유통사업처, 여수지사, 서산지사
구리지사, 용인지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 기획재정부 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 동 규칙 제2조 제5항에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약」에 관한 법령에 따라 공사·용역·물품구매에 대한 계약 발주, 입찰, 계약 체결 및 계약대금 지급의 업무를 수행하고 있으며, 자체적으로는 「계약체결 및 관리 절차서」를 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조¹⁾에 따르면 준공금 및 기성금 등 계약의 대가(이하 ‘계약대금’이라 함)는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하여야 한다.

또한 「국세징수법」 제5조²⁾에 따라서 수의계약 이외의 경우 계약상대자는

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조(대가의 지급) ①(생략) 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다

2) 국세징수법 제5조(납세증명서의 제출) 납세자(미과세된 자를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)는 다음 각 호의 어느

공공기관으로부터 대금을 지급 받을 경우 납세증명서를 제출하여야 하는 바, 계약담당자는 그에 대한 관리·감독을 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2019. 1. 1. 이후 감사일 현재까지 계약대금 지급 및 납세 여부 확인에 대한 사항을 점검한 결과, [표 9]와 같이 일부 부서에서는 준공금 또는 기성금을 5일 이상 경과하여 지연 지급하는 사항이 확인되었으며, 상당수 부서에서 계약대금 지급 시 계약상대자의 납세 여부를 확인하지 않은 사례가 발견되었다.

[표 9] 계약대금 지급 지연 및 국세 납부 미확인 현황

□ 계약대금 지급 지연 부서(총 6건)

구분	담당부서	계약명	지연지급 사항				
			지급액	청구일	지급기한	지급일	지연기간
준공금	유통사업처	알뜰주유소 하계 성수기 현수막 제작	5,467천원	7. 19.	7. 26.	8. 2.	5일 지체
기성금	석유정보센터	2019년도 TLG 모니터링 시스템 유지관리	1,855천원	1. 31.	2. 5.	2. 14.	9일 지체
	여수지사	2019년도 비축지사 경비용역(1월분)	193,745천원	2. 1.	2. 6.	2. 20.	14일 지체
	서산지사	2019년도 비축지사 경비용역(4월분)	178,633천원	5. 2.	5. 7.	5. 14.	7일 지체
	구리지사	2019년도 비축지사 경비용역(1월분)	163,396천원	2. 1.	2. 6.	2. 12.	6일 지체
	용인지사	2019년도 비축지사 경비용역(1월분)	142,007천원	2. 1.	2. 6.	2. 11.	5일 지체

※ 준공금 공휴일 제외 5일 이내, 기성금은 공휴일 포함 5일 이내 지급

□ 국세 납부 여부 미확인 부서(총 32건)

구분	석유 정보 센터	해베 스트 사업처	아아 사업처	기술 센터	가전 사무소	석유비 축처	유통 사업처	울산 지사	거제 지사	여수 지사	서산 지사	평택 지사	곡성 지사	동해 지사
건수	1건	1건	1건	1건	2건	1건	1건	3건	5건	4건	3건	6건	2건	1건

계약대금 지급 지연사례 분석결과, 명절 또는 대체휴가 등 연휴기간과 겹치

하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세증명서를 제출하여야 한다.

1. 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관으로부터 대금을 지급받을 경우

면서 담당자가 지급기한을 인식하지 못하는 사례가 빈번하였는 바, 유사사례 방지를 위하여 준공금 및 기성금에 대한 보고 완료 후 계약대금 지급사항을 담당자에게 시스템적으로 공지하는 등 계약관리 시스템에 대한 개선방안이 요구된다.

한편, 공사의 표준화된 업무 수행 등을 목적으로 운영되는 HSEQ 절차서 및 지침서와 관련하여 비축부문 건설공사 관리를 위한 「계약상대자 제출문서 검토 지침서」³⁾에는 계약상대자 제출서류로 납세증명서(국세, 지방세)를 명시하고 있으나, 일반부서 직원이 참고하는 「계약체결 및 관리 절차서」에는 동 사항이 명시되어 있지 않아 개정이 필요할 것으로 판단⁴⁾된다.

관계부서 의견 및 검토결과

- ① 총무처는 감사 지적사항을 수용하면서 일반부서 직원이 참고하도록 「계약체결 및 관리 절차서」를 개정하겠다고 답변하였다.
- ② 석유정보센터, 여수지사, 구리지사, 용인지사, 서산지사는 당시 대금지급 업무가 연휴(설명절, 대체휴가)와 현안업무로 인하여 적기에 처리되지 못하였고 유통사업처는 담당자가 신입직원으로 관련규정을 숙지하지 못하여 발생하였으나, 향후에는 자체교육 등을 통해 유사사례가 재발하지 않도록 유의하겠다고 답변하였다.
- ③ 석유정보센터는 MRO시스템을 개선하여 준공 보고 등이 완료된 시점에 관련 담당자에게 시스템적으로 계약대금 지급 사항을 안내하는 시스템 개선방안을 강구하겠다고 답변하였다.

3) HSEQ 「계약상대자 제출문서 검토 지침서」 4.1.20 대금(기성 및 준공) 청구시 구비서류

(1) 계좌 입금 의뢰서 (2) 사업자등록증 (3) 사용인감계 및 인감증명서 (4) 납세증명서(국세, 지방세) 등

4) 실지감사 기간 중 관련자 인터뷰 결과, 계약대금 지급 이전에 계약상대자의 국세 납부 여부를 확인해야 하는지에 대하여 관련법령 등을 인지하지 못하고 있었음

조치할 사항

- ① 유통사업처장, 석유정보센터장, 여수지사장, 서산지사장, 구리지사장, 용인지사장은 계약담당자 등에 대한 자체교육 실시 등을 통해 계약대금 지급기한이 준수될 수 있도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (주의요구(부서))
- ② 총무처장은 계약대금 지급 시 관련법령에 따른 납세 여부 확인 등에 대한 사항을 반영하여 「계약체결 및 관리 절차서」를 개정하시기 바랍니다. (개선요구)
- ③ 석유정보센터장은 MRO시스템 개선 등을 통해 계약담당자에게 계약대금 지급기한 준수사항을 시스템적으로 공지하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)